



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/369/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

**אלן שיפר 1
שיפר רחל, ת.ז. 2
באמצעות ב"כ: עו"ד יונתן סבג**

תובעים

נגד

**ובר אהרן משה, ת.ז. 1
ובר פנינה, ת.ז. 2
באמצעות ב"כ: עו"ד גרשון קליינר**

נתבעים

פסק דין

עניינו העיקרי של פסק דין זה הוא השאלה מה דינה של הרחבה שביצעו הנתבעים לדירתם בבית המשותף הנמצא ברחוב שמגר 16 בירושלים, הידוע כגוש 30079 חלקה 178 (להלן – הבית המשותף).

1. הבית המשותף אינו רשום כבית משותף, ובעלי הזכויות בו רשומים ברשות מקרקעי ישראל. הבית המשותף מורכב מ-2 מבנים.
2. לטענת התובעים, הם בעלי זכויות רלוונטיים בדירה בקומה 6 בבית המשותף, והיו בעלי זכויות כאמור בעת שהוגשה התביעה, אף כי באותה עת היה הסכם מכר לעניין הדירה בינם לבין צדדים שלישיים שאינם צד להליך זה.
3. הנתבעים הם בעלי זכויות בדירת דופלקס הנמצאת בקומה 7 ו-8 בבית המשותף, מעל דירת התובעים. הנתבעים בנו תוספת לדירתם בשתי הקומות של דירתם, בחלק הנמצא מעל מרפסת עורפית של דירת התובעים.

עיקר טענות התובעים

4. לטענת התובעים, במועד הגשת התביעה הם היו בעלי הדירה ועל כן היו רשאים להגיש אותה. לטענתם, לאחר פתיחת ההליך, אף הציעו לצרף את רוכשי הדירה כתובעים נוספים אולם הנתבעים סרבו לכך, ועל כן טענתם הנוכחית לעניין היעדר סמכות נטענת בחוסר תום לב.
5. לטענתם, הנתבעים הרחיבו את דירתם באופן לא חוקי, ללא הסכמת הרוב הדרוש של בעלי הדירות האחרים וללא היתר בניה, ואף ניתן צו להריסת תוספת הבניה מטעם עיריית ירושלים. לטענתם, לא הסכימו להרחבה שבוצעה, אף שהנתבעים פנו אליהם פעמים רבות בבקשה להסכים להרחבה האמורה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/369/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. לטענתם, הסכמה כאמור צריכה להיות מפורשת וברורה, והנתבעים לא הוכיחו שאכן קיימת הסכמה.

7. באשר לטענה שהתובעים ביצעו הרחבה דומה, ובכך יש לראותם כמסכימים קונסטרוקטיבית לבניה שביצעו הנתבעים, טוענים התובעים שלא ביצעו כל הרחבה, ומרפסת דירתם היתה קיימת במקור, והקירוי שלה נעשה לפני שרכשו את הדירה, ומדובר בקירוי מחומרים קלים. לפיכך לא מדובר בהרחבה דומה.

8. לפיכך מבקשים התובעים צו להריסת תוספת הבניה שביצעו הנתבעים.

עיקר טענות הנתבעים

9. לטענת הנתבעים, התובעים אינם בעלי זכויות הדירה. עוד לטענתם, על התובעים חלה חובת תום לב מוגברת שעה שהם מבקשים סעד קבוע בצו עשה. לטענתם, התובעים הגישו את התביעה בחוסר תום לב שעה שבדירתם קיימת עבירת בניה של סגירת מרפסת ללא היתר.

10. לטענתם, התביעה ככל הנראה נובעת מכך שרוכשי דירת התובעים התלונו בפני התובעים על בניית הנתבעים, ואיימו לתבוע אותם, ולכן התובעים מנסים בדיעבד לחזור בהם מהסכמות שנתנו לנתבעים לבניה האמורה.

11. לטענתם, הבניה שביצעו הנתבעים היא באותו קונטור של דירת התובעים. לטענתם, במסמך החברה המשכנת עליו העיד הנתבע כתוב שכל דייר זכאי לבנות.

12. לטענתם, על פי אישור קונסטרוקטור שצורף לתצהירם, הבינוי נעשה בהתאם לתקנים. כמו כן, בנוגע לצו ההריסה ככל שניתן כנגד הנתבעים, על פי הכתוב עליו ניתן בחודש אפריל, ועל פי חוק התכנון והבניה הוא כבר אינו ניתן לביצוע בשל חלוף המועד לביצועו.

ההליך

13. ביום 14.11.2021 הגישו התובעים בקשה לסעד זמני לאסור על הנתבעים דיספוזיציה בדירתם. בהחלטה מאותו יום לא מצאתי מקום לתת צו במעמד צד אחד, וקבעתי שעל התובעים למסור את הבקשה וההחלטה לנתבעים עוד באותו יום, ונקבע מועד לתגובת המשיבים. בהמשך עלה כי התובעים התמהמהו בהמצאת הבקשה לנתבעים, וזו הומצאה כדיון רק ביום 25.11.2021, לאחר המועד שנקבע לתגובת הנתבעים. בדיון שהתקיים בבקשה ביום 15.12.2021 טענו הנתבעים שהבנייה הסתיימה ושאינו בכוונתם לבצע עבודות נוספות. משכך הגיעו הצדדים להסכמות שעד להחלטה אחרת בתיק העיקרי לא תבוצע כל בניה נוספת או השלמה של בניה בחלק שמעל מרפסת התובעים, במיקום נשוא הבקשה.

14. בסמוך לאחר הדיון, באותו יום, הוגשה בקשה מטעם התובעים לעניין הפרה של הנתבעים את הצו, וביצוע פעולות בניה נוספות. בהחלטה שנתנה באותו יום נקבע שככל שמופרת ההחלטה, באפשרות התובעים לפנות למשטרת ישראל לאכיפתה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/369/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. ביום 22.3.2022 התקיים דיון מקדמי בהליך העיקרי. ביום 19.7.2022 וביום 24.7.2022 התקיימו ישיבות הוכחות. בסיום ישיבת ההוכחות מיום 24.7.2022 סיכמו ב"כ הצדדים את טענותיהם בעל פה.

16. התנהלות הנתבעים בסמוך לפני ישיבת ההוכחות מיום 19.7.2022 היתה בלתי תקינה והביאה להכבדה על ההליך.

הנתבעים מתגוררים בשנים האחרונות באנגליה (כעולה מסעיף 6 לתצהיר התובע 1). לפיכך התובע 1 נדרש להגיע במיוחד לישראל לצורך חקירתו על התצהיר. בבקשת התובעים שהוגשה ביום 14.7.2022, כ-5 ימים לפני מועד ישיבת ההוכחות, ביקשו התובעים לודא שאכן ישיבת ההוכחות תתקיים במועדה, בשל העובדה שעד לאותו מועד לא הגישו הנתבעים תצהירי עדות ראשית מטעמם. בהחלטה מיום 17.7.2022 נקבע כי בהיעדר כל נימוק רלוונטי לדחיית מועד, אכן הדיון יתקיים במועדו. רק באותו יום הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעים (בדיעבד עלה כי בשל המועד בו הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעים, לכל היותר מדובר באיחור של יום בהגשת התצהיר). במקביל הגישו הנתבעים בקשה לפטור אותם מלהתייצב לישיבת ההוכחות ולקבוע מועד נוסף לחקירת העדים מטעמם. לטענת הנתבעים בבקשתם, בתם נאלצה לעבור ניתוח דחוף כמה ימים קודם לכן, ובהמלצת הרופא עליה לקבל טיפול משלים בחו"ל. לבקשה צורף מסמך רפואי לא ברור, שלא ניתן היה להבין ממנו שהמצהיר לא יוכל להיות בארץ במועד הדיון, ועל כן, לאור התנגדות התובעים, בבקשת הנתבעים נדחתה.

ביום 19.7.2022 התייצב התובע לדיון, ועלה כי עשה מאמצים משמעותיים להגיע לדיון מאנגליה, שכן המתין עם הזמנת הטיסה עד סמוך למועד הדיון לאור בקשת הנתבעים שיצרה חוסר בהירות לעניין קיומו של הדיון במועד. הנתבעים לא התייצבו לדיון, והוגשה מטעמם בבוקר הדיון בקשה נוספת שכללה מסמכים רפואיים נוספים. מהבקשה עלה כי הנתבעים טסו לחו"ל עם בתם עוד לפני שהוגשה בבקשתם הראשונה לדחיית מועד הדיון, וכי הם שהו בחו"ל במועד הדיון. ב"כ התובעים ביקש למחוק את תצהיר הנתבע 1 בשל אי התייצבותו לדיון. בהחלטה מאותו יום מצאתי שלא למחוק את תצהיר הנתבע 1, שכן הומצאו מסמכים חלקיים אשר תמכו בטענת הנתבעים, ויחד עם זאת לא היתה בפני התמונה המלאה לעניין סיבת היעדרות הנתבע 1 מהדיון, וקבעתי שהדבר ניתן יהיה לפיצוי באמצעות הטלת הוצאות. בנסיבות אלו קבעתי מועד קרוב נוסף לחקירת הנתבע 1. התובע 1 ביקש להיחקר ביום 19.7.2022 שכן לא רצה להשהות את טיסתו חזרה לאנגליה עד למועד שנקבע לחקירת הנתבע 1, ועל כן בוצעה חקירתו של התובע 1 ביום 19.7.2022.

ביום 24.7.2022 הופיע הנתבע 1 לדיון. מדבריו עלה כי ניתוח בתו (להוצאת שקדים ופוליפים) נערך כחודש קודם לכן, ולאחריו היו קשיים שהחמירו עד שבהמלצת גורמים רפואיים החליטו הנתבעים לטוס עם בתם לחו"ל לצורך קבלת טיפול משלים. לטענתו תכנן להגיע לדיון אולם לא עלה בידו להשיג טיסה במועד רלוונטי. אבהיר כי אני מוכנה לקבל את דברי הנתבע 1 בדבר הצורך לטוס עם בתו לחו"ל במועד האמור, אולם לא ניתן על ידו כל נימוק לשאלה מדוע לא פרס את העובדות הרלוונטיות והמדויקות בשלב מוקדם יותר, כאשר עולה שטס עם בתו לחו"ל כבר ביום 15.7.2022. בכלל זה בבקשתו מיום 17.7.2022 לא ציין את העובדות הנכונות, לפיהן הניתוח נערך כחודש קודם לכן, הוא כבר נמצא בחו"ל, לא הזמין כרטיסי טיסה חזור למועד מוקדם לדיון, ועל כן ספק גדול אם יעלה בידו להופיע לדיון. בנסיבות אלו, שעה שהנתבע 1 היה מודע לכך שהתובע מתגורר בחו"ל ויידרש להגיע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/369/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במיוחד לישראל לצורך הדיון, היה מצופה שיעשה מאמץ גדול יותר, גם בנסיבות הרפואיות הנוגעות לבתו, לתת תמונה נכונה של מצב הדברים כדי להביא לכך שתיתן החלטה מתאימה ומבוססת על עובדות נכונות במועד מוקדם יותר, זאת כדי שלא לגרום הכבדה משמעותית על התובע 1, ושלא להביא לכך שתידרש קביעה של מועד נוסף לדיון. לפיכך יינתן לעניין זה ביטוי במסגרת הוצאות ההליך.

דיון והכרעה

זכות התובעים להגיש את התביעה

17. כאמור, הבית המשותף אינו רשום, ובעלי הזכויות בו רשומים ברשות מקרקעי ישראל. על פי נסח הרישום, זכויות הבעלות בנכס רשומות על שם רשות הפיתוח. במצב דברים זה, שני הצדדים אינם בעלים רשומים של דירות בבית המשותף.

סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) קובע מיהם הזכאים להביא סכסוך בפני המפקח על רישום מקרקעין, ומהם סוגי הסכסוכים שניתן להביא בפני מפקח כאמור. להשלמת התמונה אוסיף שעל פי סעיף 71ג) לחוק המקרקעין, יחולו הוראות סעיף 72 האמור, בשינויים המחויבים, גם על סכסוך בנוגע להרחבת דירה. סעיף 77 לחוק המקרקעין מחיל את הסעיפים האמורים גם על בית שאינו רשום כבית משותף.

אין מחלוקת בין הצדדים כי סכסוך מהסוג הנדון, לעניין הרחבת דירה, הוא סכסוך שיכול להיות נדון בפני המפקח על רישום מקרקעין.

באשר לשאלה מי יכול להיות צד לסכסוך כאמור, נקבע בסעיף 72ג) שגם מחזיק מטעם בעל הדירה יכול להיות צד לסכסוך כאמור.

הנתבעים אינם חולקים על כך שבעלי הזכויות ברשות מקרקעי ישראל יכולים להיות צד לסכסוך, ואכן מהפסיקה עולה שכאשר עילת התביעה נובעת מסעיף 72 לחוק המקרקעין, אין מניעה שצד להליך יהיה המחזיק מטעם בעל הדירה אשר עילת התביעה רלוונטית לו [ר' ע"א (ת"א) 1480/02 **גרש אפרים נ' נציגות הבית המשותף** (נבו 9.7.2003) פסקה 4; ע"א (חיפה) 4400/99 **חברת אנגלו ישראל נ' ועד הבית הרח' המסילה 22 נשר** (נבו 20.12.2000)].

אולם לטענת הנתבעים, התובעים אינם בעלי זכויות בדירה שכן מכרו את זכויותיהם.

18. דין טענת הנתבעים להידחות. עילת התביעה מתגבשת עם הגשת התביעה (ר' א' גורן, **סוגיות בסדר הדין האזרחי**, מהדורה 13 בעמוד 225). בתצהיר עדות ראשית של התובע 1 נטען כי התובעים הם בעלי הזכויות בדירה הרשומים ברשות מקרקעי ישראל, הן במועד הגשת התביעה והן במועד החתימה על התצהיר, וכי במועדים האמורים זכויות טרם הועברו על שם הרוכשים (סעיפים 5 ו-7 לתצהיר). כן צורף כנספח מכתב מיום 4.10.2021 (כחודש וחצי לפני הגשת התביעה) מרשות מקרקעי ישראל, לעניין זכות התובעים בדירה נשוא ההליך. מחקירתו הנגדית של התובע 1 עלה כי בעת הגשת התביעה טרם שולמה כל התמורה בגין הרכישה (פרוטוקול הדיון מיום 19.7.2022 עמוד 5 שורות 19-20), דבר המחזק את טענתו כי מכירת הדירה לא הושלמה בעת הגשת התביעה. הנתבעים מצדם לא הציגו כל ראיה לסתור את האמור, וטענתם מתבססת על העובדה, שאינה מוכחשת, שמספר חודשים לפני



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/369/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הגשת התביעה, נחתם חוזה בין התובעים לבין אחרים למכירת דירת התובעים. עצם חתימת החוזה למכירת הדירה אינה מספיקה כדי להביא למסקנה שזכויותיהם של התובעים בדירה הועברו לרוכשים.

שעה שהתובעים הוכיחו שהם בעלי הזכויות הרשומות ברשות מקרקעי ישראל במועדים הרלוונטיים, הרי שהזיקה הקרובה ביותר לבעלות בדירה שייכת להם, כל עוד זכויות אלו לא הועברו על שם רוכשי הדירה. לפיכך אני מוצאת כי בעת שהוגשה התביעה, היו התובעים בעלי הזכויות המתאימות להגשתה.

האם נתנה הסכמת התובעים לבנייה?

19. הנתבעים טוענים שקיבלו את הסכמת התובעים לבנייה האמורה, ואילו התובעים טוענים שמעולם לא נתנו הסכמה לכך, שלא היתה כל פניה מצד הנתבעים בסמוך למועד התחלת הבניה, וכי פניות הנתבעים בעבר בעניין זה נענו מטעמים בסירוב מוחלט.

20. באשר להסכמה הנדרשת להרחבת דירה על גבי הרכוש המשותף, נקבע בפסיקה שאין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת, בין בכתב ובין בע"פ, ועל הצד הטוען להסכמה מוטל נטל הראיה להוכיח כי השיג את ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מהרוב הקבוע בחוק [ר' רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פד"י נה(3) 385, 402; ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו(3) 78; באשר לצורך בהסכמה מפורשת הנדרשת לענין ויתור על זכות הנובעת מבעלות בדירה בבית משותף ר' ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, נ"ד(3) 389, 394]. לפיכך לא די בכך שהנתבעים יוכיחו שהתובעים נתנו הסכמתם לבניה האמורה, אלא עליהם להוכיח שההסכמה שניתנה היא הסכמה מפורשת.

21. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, מסקנתי היא כי התובע 1 דובר אמת, ואילו הנתבע 1 מסר עובדות לא נכונות הן בתצהירו והן בחקירתו בעניין זה. על כן שוכנעתי שהנתבעים לא קיבלו הסכמה כלל מהתובעים לבניית התוספת האמורה.

22. בחקירתו הנגדית של התובע 1 לא הוצגה לו כל שאלה הסותרת את טענתו, אשר נכתבה בתצהירו (סעיפים 12,13) לעניין הסירוב שניתן מטעם התובעים לנתבעים לבניה האמורה. כל שנשאל בעניין הוא האם יש לו תיעוד לעניין אי מתן אישור לבניה, והשיב שאמנם אין לו תיעוד אך הנתבע הוא שצריך תיעוד לכך שניתן לו אישור, ואין לו אישור למרות שהתקשר אליו פעמים רבות בעניין (פרוטוקול הדיון מיום 19.7.2022 עמוד 8 שורות 39-40). במצב דברים זה, שאישור מטעם התובעים היה משמעותי ביותר מבחינת הנתבעים לצורך ביצוע הבניה, מצופה היה שהתובע יעומת עם הנסיבות שבהן נטען שמסר אישור לבניה, והאופן בו עשה זאת, אך חקירתו הנגדית חיזקה את טענתו בתצהיר, שאכן הנתבע התקשר אליו כדי לקבל אישור לבניה, אולם הוא לא נתן אישור לכך.

כמו כן ניסיונם של הנתבעים להציג את התובע כמי שהגיש את התביעה בשל חשש לתביעה מצד רוכשי דירתו, נכשל. מחקירתו הנגדית של התובע 1 עלה כי היה נסער מאד שעה שגילה שלמרות סירוב ברור מטעמו לבנייה האמורה, הנתבעים פועלים לביצוע הבניה, וכי הרגיש שהוא מחויב כלפי רוכשי הדירה להתנהל ביושר, ולהביא לכך שמצבה של הדירה יהיה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/369/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תואם את זה שסוכם עמם בעת חתימת ההסכם למכירת הדירה, ועל כן הגיש את התביעה (ר' פרוטוקול הדיון מיום 19.7.2022 עמוד 8 שורות 33-3). תשובותיו של התובע 1 היו כנות, וניכר היה שהוא פגוע מאד מהתנהלות הנתבעים, אשר פעלו מאחורי גבו, והחלו בבנייה מתוך ידיעה שהוא מתנגד לכך נחרצות.

23. הנתבע 1 מצדו טען באופן כללי שהתובע 1 נתן אישור לבניה בטלפון, אך הודה שלא הציג לו את תכניות הבניה תוך שטען כי אמר לו באופן כללי שהוא צריך אישור לבניה מעל המרפסת של התובעים (פרוטוקול הדיון מיום 24.7.2022 עמוד 3 שורות 25-35). הנתבע 1 צירף בדיקת פוליוגרף לתצהירו. בבדיקת הפוליוגרף נשאל הנתבע 1 רק לעניין הסכמת התובעת 2 לבניה ועל פי הבדיקה יצא דובר אמת. כשנשאל על כך בחקירתו הנגדית, השיב שדיבר עם שני התובעים ושניהם הסכימו (עמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 24.7.2022 שורות 36-49, עמוד 4 שורות 1-23). אציין שכפי שעולה מפרוטוקול הדיון, ב"כ הנתבעים התנגד לשאלה בעניין, מייד לאחר שנשאלה, בהתנגדות שאינה רלוונטית, ואף שלבקשת ב"כ התובעים הנתבע 1 יצא מהאולם טרם נשמעה ההתנגדות, נתנה לנתבע 1 שהות לשקול את תשובתו (ולטענת ב"כ התובעים הנתבע אף עמד ליד דלת האולם ושמע את טענות בא כוחו במסגרת ההתנגדות), והתרשמותי היא שהתנגדות ב"כ הנתבעים היתה טקטית בלבד, כדי לאפשר לנתבע 1 לשקול את תשובתו.

24. באשר לבדיקת הפוליוגרף, כפי שנקבע בפסיקה "קבילותם של ממצאי בדיקת פוליוגרף, בין אם כראיה החלטית ובין אם כראיה מכלל הראיות, מותנית בהוכחת הסכמתם המוקדמת של הצדדים וכן בתוכן הסכמתם. משאין בפני בית המשפט כל ראיה לקיומה של הסכמה מוקדמת כזו, או למהותה, מצווה בית המשפט להתעלם כליל מממצאי הבדיקה שהובאו לידיעתו" [כאמור בת"א (חיפה) 4232-12-15 יורשי המנוח מחמוד עבד עודה נ' עבלה אסעד דאוד (נבו) 21.4.2021]; כן ר' ע"א 61/84 יוסף ביאזי נ' אברהם לוי, מב(1) 446 (1988)]. במקרה דנן בדיקת הפוליוגרף נעשתה מטעמו של הנתבע 1, ללא הסכמה מראש של התובעים, ובודק הפוליוגרף לא זומן על ידי הנתבעים להיחקר על חוות דעתו לעניין תוצאותיה, ועל כן איני מוצאת מקום לתת לה משקל כלשהו במסגרת הראיות.

25. אמירותיו הכלליות של הנתבע 1 בתצהירו בדבר הסכמה שנתנה לו מטעם התובע, וההסבר שניתן על ידו בחקירתו שההסכמה נתנה בשיחות טלפון ב"חצי שנה שלפני בניית הרלסים" (פרוטוקול הדיון מיום 24.7.2022 עמוד 3 שורות 26-27), אינן משכנעות. הנתבע 1 לא פירט על מה דובר, מה נאמר בשיחה, אלו הסברים נתן לתובע לעניין הבניה שהוא מבקש לבצע, האם התובע התנה תנאים כלשהם לבניה האמורה וכו'. כמו כן, תשובות הנתבע באשר לשאלה מי נתן לו את ההסכמה, התובע או התובעת, לא היו קוהרנטיות, וכאשר נשאל על כך, טען שקיבל הסכמה משניהם בשיחות טלפון עמם. בהתחשב בהיקף הבניה שביצעו הנתבעים בפועל (הרחבה של 2 הקומות שמעל מרפסת התובעים), מצופה היה שההסכמה תהיה מבוססת על מסמכים הנוגעים לבניה הצפויה, ותהיה ברורה ומפורטת. יתר על כן, מהתכתבויות שצורפו כנספח ג לתצהיר התובע 1 אשר נוהלו בין ב"כ התובעים לבין הנתבע מספר חודשים לפני הגשת התביעה, עולה כי באת כוח התובעים פנתה לפני הגשת התביעה לנתבע וביקשה שיפרק את הרלסים, שאם לא כן תוגש התביעה. הנתבע השיב להתכתבויות אלו וביקש פגישה, אך בשום מקום לא טען בהתכתבויות אלו שנתנה לו הסכמה לבניה, דבר שהיה מתבקש אם אכן היתה ניתנת הסכמה כזו, ואף לא הציג כל התכתבות אחרת מטעמו בה טען להסכמה כאמור. במסגרת תשובתו כתב הנתבע בין היתר "הרי זה לא מלגו או פאזל שמפרקים ובנים לידיעתך זה נזק בלתי הפיך של מעל 100 אש"ח ולכן מקובל ששני יהודים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/369/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קודם מדברים ונפגשים ואם לא מגיעים להבנות אז מפרקים, אבל ככה סתם ללא כל הידברות ולו לכמה דקות??? דברים אלו מחזקים את גרסת התובע, שלא היתה כל הסכמה מראש, כאשר רק לאחר ביצוע העבודות, בעקבות הדרישה לפרק את הבניה, ביקשו להידבר.

26. התנהלות הנתבעים בביצוע הבנייה תוך זמן קצר, מבלי לפנות קודם לכן בבקשה לקבלת היתר בניה, בצירוף האמור לעיל, תומכת בהשערת התובעים, כפי שעלתה בדיון בבקשה לסעד זמני, שנתבעים ניסו לבצע "מחטף" בזמן שידעו שהתובעים מתגוררים בחו"ל ושהם בהליכי מכירה של דירתם (פרוטוקול הדיון מיום 15.12.2021 עמוד 4 שורות 6-8).

יתר על כן, הנתבע 1 טען בחקירתו בהליך לסעד זמני שדיבר עם האדריכל שלו וזה אמר לו שהבניה האמורה אינה מצריכה היתר בניה. טענה זו מופרכת הן משום שלא סביר שאדריכל הנתבע או הנתבע עצמו סברו שבנייה מאסיבית של תוספת ל-2 קומות, מחוץ לקונטור הדירה, תוך קדיחה והכנסת רלסים לקיר הבית המשותף, היא בניה שאינה מצריכה היתר בניה (ר' פרוטוקול הדיון מיום 15.12.2021 שורות 25-26) והן משום שאמירות מנוגדות לאמירות הנתבע 1 בחקירתו הנגדית בישיבת ההוכחות, שם שינה את גירסתו וטען שמהרגע הראשון "עבד על ההיתר" (פרוטוקול הדיון מיום 24.7.2022 עמוד 2 שורות 44-41). התנהלות זו של הנתבע מצביעה על החפזון בו פעל כדי "להציב עובדות בשטח" לפני טיפול בהגשת בקשה להיתר בניה, אשר ככל שהיתה מוגשת בזמן, היתה מביאה את הכוונה לבנות תוספת בניה לידיעת התובעים, ונותנת להם הזדמנות לפעול כנגד הבניה לפני שבוצעה.

27. בנסיבות אלו, בהן יש סתירה חזיתית בין גרסאות שני הצדדים, ולאור התרשמותי מעדויות הצדדים, וכן לאור העובדה שנטל השכנוע מוטל בהקשר זה על הנתבעים כאמור לעיל, אני מקבלת את גרסת התובעים ודוחה את גרסת הנתבעים. מובן כי במצב דברים זה, לא עמדו הנתבעים בנטל המוטל עליהם להראות שקיימת הסכמה מפורשת לבניה מצד התובעים. לאור האמור, טענת הנתבעים לעניין הסכמת התובעים לבניה האמורה, נדחת.

האם התובעים ביצעו הרחבה דומה?

28. אין מחלוקת שבמועד סמוך להגשת התביעה היתה סגירה מחומרים קלים של מרפסת דירת התובעים. מעדותו של התובע 1, אשר שלא נסתרה, שוכנתי שהסגירה האמורה בוצעה טרם רכישת התובעים את דירתם, כמו כן עלה שהתובעים לא בדקו האם ניתן היתר בניה לסגירה האמורה, אך מעולם לא נטען כלפיהם שמדובר בבניה בלתי חוקית (פרוטוקול הדיון מיום 10.7.2022 עמוד 6 שורות 10-50, עמוד 7 שורות 1-14). כן עלה מחקירתו של התובע 1 שבשנים מסויימות השוכרים מטעמו הסירו את הגג (שהיה עשוי מפנלית) לצורך שימוש במרפסת כסוכה (ר' לדוגמא עמוד 10 לפרוטוקול הנ"ל שורות 1-4). גם בהנחה שאכן לא ניתן היתר בניה לסגירה האמורה, אין מחלוקת כי מרפסת דירת התובעים עצמה היתה קיימת מעת בניית הבית המשותף, ועל כן לכל היותר מדובר בהרחבה שעניינה סגירת מרפסת בבניה קלה ולא בבניית מרפסת חדשה.

בהקשר זה אבהיר כי בפסיקה נקבע שסגירת מרפסת פתוחה מהווה הרחבת דירה, אם כי באותם עניינים לא היה מדובר בסגירה קלה כבענייננו, אלא בבניה ממש [ר' לענין זה ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך (נב 3.8.83) וכן פסק דינה של כב' המפקחת יעל ליבוביץ בתיק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/369/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(המפקח על רישום מקרקעין חיפה) 124/2019 **אוכמן נ' לטי** (נבו 19.10.20) והאסמכתאות המוזכרות שם].

29. סעיף 71 **לחוק המקרקעין**, העוסק הרוב הדרוש להרחבת דירה, קובע בס"ק (ג): "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין".

30. באשר לבחינה האם הרחבה מסוימת מהווה הרחבה דומה נקבע בע"א (חי') 22123-10-10 **זינגר נ' חדד** (נבו 14.3.2011) (להלן – עניין זינגר):

"נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבניין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדייר הרחיב דירתו במספר מטרים ספורים, תאושר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על בסיס קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי".

ובהמשך:

"בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה".

31. באשר לטענה לדמיון בין סגירת מרפסת לבין תוספת בניה על גג משותף נקבע בעניין זינגר:

"מאידך, ועל רקע הפרשנות הראויה למונח "הרחבה דומה", לא ניתן להכשיר את בניית החדר שביקשו חדד לבצע על גג דירתם וברכוש המשותף. הרחבת דירה באמצעות קירוי מרפסות, טומנת בחובה הסכמה קונסטרוקטיבית לסגירת מרפסות על ידי בעלי דירות אחרים באותו בניין, ואולם מי שסגר מרפסת לא ניתן לראותו כמסכים להגדלת דירת שכונו, תוך שימוש בגג הבית המשותף לצורך בניית חדר נוסף.

בניית חדר על גג הבית המשותף, יש בה כדי לגרום לשינוי ארכיטקטוני וויזואלי של הבניין, שעה שלחזותו של בניין יש ערך וזכאים בעלי הדירות בבניין להבטיח שמירת ערך זה. יתר על כן, בבניית חדר על גג הבית המשותף, יש גם פגיעה באפשרות ניצול הרכוש המשותף, בין היתר, לצורך חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה לפי תמ"א 38, באשר בניית חדר על גג הבניין תסכל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/369/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההשתתפות במסגרת תוכנית זו. ועוד, יש במתן היתר לבנייה האמורה משום מימוש מפלה של זכויות לבנייה נוספת על גג הבית."

32. בענייננו גם אם לא היה מוסרת התקרה הקלה ממרפסת דירת התובעים, אין המדובר בהרחבה דומה.

33. ראשית, בדירת התובעים מדובר בתוספת **לשתי הקומות** בדירת הדופלקס של התובעים, ולא בהרחבה של קומה אחת, כאשר ההרחבה בשתי קומות דירת התובעים היא בקונטור מרפסת דירת התובעים (ר' תשובת התובע בחקירתו הנגדית פרוטוקול הדיון מיום 24.7.2022 עמוד 2 שורות 21-22). כך שלמעשה מדובר בהרחבה הגדולה בערך פי שתיים משטח מרפסת דירת התובעים.

שנית, כאמור, בדירת התובעים המרפסת היתה קיימת, ועל כן לא היה בסגירתה משום פגיעה משמעותית ברכוש המשותף, שכן השטח שקורה הוא שטח שמלכתחילה היה שייך לתובעים, ולפיכך הפגיעה ברכוש המשותף, ככל שאכן קיימת פגיעה כזו, אינה גדולה. לעומת זאת, בדירת התובעים כלל לא היתה מרפסת, אלא נבנתה הרחבה מעל מרפסת דירת התובעים, דהיינו ברכוש המשותף שמחוץ לדירתם, תוך שימוש בקיר הבית המשותף, המהווה אף הוא רכוש משותף, בין היתר לצורך הצבת רלסים שיחזיקו את שתי הקומות האמורות, ויציקת בטון (ר' לדוגמא עמוד 2 לפרוטוקול הנ"ל שורות 17-27).

שלישית, לעומת סגירה בחומרים קלים שבוצעה במרפסת דירת התובעים, אשר ניתנת לפירוק בקלות (ואכן פורקה) הרי שהנתבעים חצבו בקיר המשותף, הציבו רלסים, יצקו בטון וביצעו בנייה מאסיבית של תוספת לדירתם (כעולה משורות הפרוטוקול שהוזכרו לעיל).

רביעית, כאמור לעיל, הנטל להוכחת הטענה שמדובר בהרחבה דומה מוטל על התובעים שכן כפי שנקבע בפסיקה, דיני הראיות הולכים אחר המשפט המהותי ונטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט [לעניין זה ר' לדוגמא רע"א 296/11 נג'אר נ' עליאן (נבו 23.2.12) (להלן – ענין נג'אר)]. התובעים לא פירטו מה סוג השימושים שיעשו בהרחבה, ואף לא פירטו מה היקף כל ההרחבה שהם מבקשים לבצע או ביצעו בדירתם, שעה שמחקירת התובע 1 עלה שהעבודות כוללות שיפוץ מקיף בדירתם ואף קירוי מרפסת דירתם במיקום נוסף (פרוטוקול הדיון מיום 24.7.2022 עמוד 4 שורות 28-33). משכך, התובעים לא הוכיחו שההרחבה שבוצעה בוצעה לצורך שימוש של מרפסת, באופן דומה למרפסת התובעים. אציין כי מחקירת התובע 1 עלה שלאחר ביצוע הבניה האמורה, פירק חלק ממנה כדי להתאימו לבקשה להיתר שהוגשה כאמור בשלב מאוחר, כדי להתאים את הבניה להיתר, כך שגם מעדותו עולה חוסר בהירות באשר לסוג הבניה שביקש לבצע, והאם בכלל מדובר בבניה של מרפסות בשתי הקומות או בבניה אחרת (ר' עמוד 2 לפרוטוקול הנ"ל שורות 8-13, 21-22, עמוד 3 שורות 9-11, שורות 18-21).

חמישית, הנתבע 1 הודה כאמור בחקירתו הנגדית שבנוסף על הבניה נשוא הליך זה, קירה עוד מרפסת שהיתה קיימת בדירתו (עמוד 4 לפרוטוקול הדיון מיום 24.7.2022 שורות 30-33). עניין זה נתמך גם בעובדה שהנתבע נמנע מלצרף תכנית מלאה של הבקשה להיתר שהגיש בנוגע לדירתו, וצירף חלק מהתכנית המתייחס רק לקומה התחתונה של דירתו, תוך שהתחמק משאלות באשר למכלול התוספות המתוכננות או אלו שכבר בוצעו (פרוטוקול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/369/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדיון מיום 24.7.2022 עמוד 3 שורות 1-21). מאידך עלה, שמלבד סגירת המרפסת האמורה בדירת התובעים, לא בוצעו כל תוספות לדירתם. במצב דברים זה, היה על הנתבע לפרוס את התמונה המלאה לעניין התוספות שביצע בדירתו, כדי שניתן יהיה לבחון את סוגיית ההרחבה שבדירת התובעים אל מול התמונה הכוללת בדירת הנתבעים, כאשר יתכן שכבר קיימת בדירתם של הנתבעים הרחבה דומה אחרת שניתן לראותה כדומה לסגירת מרפסת דירת התובעים, אולם עולה כי הנתבעים הציגו תמונה חלקית באופן מכוון.

34. מצירוף האמור לעיל, עולה כי הנתבעים לא הוכיחו שההרחבה שביצעו דומה לסגירה שבוצעה למרפסת דירת התובעים, ולא ניתן לראות בסגירה הקלה של מרפסת דירת התובעים (אשר הוסרה כאמור) הסכמה קונסטרוקטיבית לבניה המאסיבית שביצעו הנתבעים בשתי הקומות שמעל המרפסת האמורה.

האם התביעה הוגשה בחוסר תום לב?

35. בנסיבות שפורטו לעיל לא מצאתי כל חוסר תום לב באופן הגשת התביעה על ידי התובעים. עבירת בניה קלה, ככל שבוצעה על ידי התובעים, אינה מהווה אישור גורף לנתבעים לבצע עבודות בניה משמעותיות. תרופתם של הנתבעים, ככל שסברו שהנתבעים פעלו שלא כדין בכך שסגרו את מרפסת דירתם, היא בהגשת הליך לצורך פירוק הסגירה, ואין הדבר מונע מהנתבעים נקיטה בהליך שעה שהנתבעים פועלים לביצוע בניה בלתי חוקית בדירתם.

36. יתר על כן, כאמור לעיל עולה שקירוי מרפסת דירת התובעים פורק בסמוך להגשת התביעה, כך שכיום אינו קיים (גם הנתבע בחקירתו הודה שכיום קירוי המרפסת אינו קיים – ר' פרוטוקול הדיון מיום 24.7.2022 עמוד 5 שורה 22).

האם מתקיימים התנאים להרחבת דירת הנתבעים?

37. סעיף 71 לחוק המקרקעין קובע תנאים להרחבת דירה, ובכללם שניתן לקבל לגבי אותה הרחבה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף, ושקיימת הסכמה של מי שבבעלותם שלשה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

38. הנטל להוכיח שמתקיימים התנאים הנדרשים, שעה שהבניה האמורה בוצעה ברכוש משותף (מחוץ לקונטור דירת הנתבעים ועל גבי קיר חיצוני המהווה רכוש משותף – ר' לעניין זה הגדרת רכוש משותף בסעיף 52 לחוק המקרקעין), מוטל על הנתבעים, כעולה מעניין נג'אר דלעיל. בתצהירו של הנתבע 1 כלל לא נטען שהתבקשו או שהתקבלו הסכמות של הרוב הדרוש של בעלי הדירות, ובחקירתו הנגדית בשיבת ההוכחות מיום 24.7.2022 טען בכלליות שדיבר עם שכנים.

39. אציין בשיבת ההוכחות האמורה טען הנתבע בחקירתו הנגדית לראשונה שיש לו אישור מהחברה המשכנת, אשר אישרה לטענתו את זכותו לבנות את תוספת הבניה. לא היתה כל בקשה להגשת המסמך האמור, ולמעשה הוא לא הוגש לתיק. גם אם ניתן היה לראות ברצונו של הנתבע 1 בחקירתו הנגדית להגיש את המסמך כבקשה, הרי שלא ניתן על ידו כל נימוק לכך שזכר רק במועד מאוחר זה לבקש להגיש את המסמך, ועל כן גם לא היה מקום להיענות לבקשה כאמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/369/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהקשר זה אוסיף שבהחלטה מיום 22.3.2022 לעניין הגשת תצהירים וראיות, נקבע כי על הצדדים לצרף לתצהיריהם את כל המסמכים שבדעתם להגיש באמצעות המצהירים וכי במהלך החקירות לא תותר הגשת מסמך בעדות ראשית שלא צורף לתצהיר. המסמך הנטען לא הוגש כחלק מראיות הנתבעים, וכאמור לא הוגשה כל בקשה להגישו, וממילא גם לא ניתן כל נימוק לסיבה שהנתבע 1 ביקש להציגו במועד חקירתו (הנדחית), ולכך שהמסמך לא הוגש במועד שנקבע להגשת הראיות. בנסיבות אלו, לא ניתן לראות במסמך האמור ראיה, ומכיוון שאינו קיים בתיק, גם אין כל אפשרות להתייחס לתוכנו.

40. מכיוון שנמצא שלא קיימת החלטה כדין לעניין הרחבת דירת הנתבעים, מתייתר הצורך לדון בשאלה האם החלטה כאמור מנוגדת לסעיף 71ב(ז) הקובע ש"לא תתקבל החלטה הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה". יחד עם זאת אציין שעלה ספק האם ניתן לראות בתובעים כמי שנהגו לבנות סוכה במרפסת האמורה בעבר, וכן עלה כי קיימת אפשרות לבנות סוכה בדירת התובעים במרפסת אחרת, ועל כן ספק עם הבניה האמורה מונעת מהתובעים את האפשרות לבנות סוכה, אך כאמור, אין צורך להכריע בכך בהליך זה. ככל שבעתיד ישתנו הנסיבות, באופן שתתקבל החלטה כדין לעניין הרחבת דירת הנתבעים, יתכן שיהיה מקום לבחון שאלה זו על בסיס הנסיבות שיהיו באותה עת.

סיום

41. לאור האמור, התביעה מתקבלת. על הנתבעים לפרק את הבנייה שביצעו מעל מרפסת דירת התובעים, בשתי הקומות של דירתם, המחוברת לקיר המשותף של הבית המשותף, ולהחזיר את קיר הבית המשותף למצב שקדם לבנייה, וזאת בתוך 90 יום מיום מתן פסק הדין (הפגרות יימנו במניין הימים).

42. באשר להוצאות, לאור העובדה שנדרש ניהול מלא של ההליך עד לקבלת התביעה, וכן לאור ההכבדה שנוצרה מצד הנתבעים (גם אם היו לה היבטים לגיטימיים), אני קובעת שעל הנתבעים לשלם לתובעים הוצאותיהם בסך של 12,000 ₪ לרבות שכ"ט עו"ד כולל מע"מ.

ניתן היום, 05 ספטמבר 2022, ט' אלול תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים